



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/775/2026, de 11 de agosto, relativa a la finalización y archivo del expediente de solicitud de autorización ambiental de una planta de valorización de residuos orgánicos no peligrosos para la producción de biogás/biometano, en el término municipal de Coreses (Zamora), promovido por «Norbiogas Biometano III, S.L.», Expte.: 158-24-AAZA.

Vista la solicitud de autorización ambiental para una planta de producción de biogás/biometano, en Coreses (Zamora) cuyo titular es NORBIOGAS BIOMETANO III, S.L. y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.– Con fecha 11 de octubre de 2024 Norbiogas Biometano III, S.L. solicita autorización ambiental para una planta de producción de biogás/ biometano, en Coreses (Zamora).

Con la solicitud, la empresa presenta diversa documentación entre la que se encuentra el proyecto básico, el resumen no técnico, el estudio de impacto ambiental y un informe de compatibilidad urbanística elaborado por la Diputación Provincial de Zamora. solicitado por el Ayuntamiento de Coreses.

Segundo.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, somete al trámite de Información Pública el proyecto de autorización ambiental. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 56, de 23 de marzo de 2026.

Tercero.– Con fecha 5 de mayo de 2026 se recibe, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Coreses, dos comunicaciones electrónicas en las que se incluyen:

- Un primer informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de fecha de firma 05/05/2026 (desfavorable).
- Un segundo informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de fecha de firma 05/05/2026 (favorable).
- El informe de compatibilidad urbanística elaborado por la Diputación Provincial de Zamora de fecha de firma 15/05/2023 (favorable siempre que se cumpla con su condicionado).
- Un informe de compatibilidad urbanística firmando por el arquitecto municipal de fecha de firma 25 de noviembre de 2022 (desfavorable).

Cuarto.— Antes de los diversos informes recibidos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Coreses, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, solicitó en oficio de fecha 07 de mayo de 2026 aclaraciones al respecto, solicitando un informe municipal firmado por el responsable de esa institución que aclare si la actividad es compatible o no con el planeamiento urbano de Coreses.

Quinto.— Con fecha 27 de mayo de 2026 se recibe, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Coreses, informe de compatibilidad urbanística desfavorable. El citado informe lo firma el alcalde presidente del Ayuntamiento de Coreses.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias en materia de prevención ambiental, por tanto, corresponde al titular de esta Consejería la competencia para dictar esta autorización ambiental.

Segundo.— El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cuando el informe urbanístico del Ayuntamiento fuera negativo, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental, siempre que dicho informe haya tenido entrada en el registro correspondiente de la Administración de la Comunidad de Castilla y León antes del otorgamiento de dicha autorización, deberá dictar resolución motivada poniendo fin al procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones.

En este caso consta informe de compatibilidad urbanística desfavorable firmado por el alcalde presidente del Ayuntamiento de Coreses.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el precepto citado se debe poner fin al procedimiento y archivar las actuaciones, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

SE DISPONE

Poner fin al procedimiento de solicitud de autorización ambiental para la de autorización ambiental para una planta de producción de biogás/ biometano, en Coreses (Zamora) cuyo titular es Norbiogas Biometano III, S.L. y archivar las actuaciones.

Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO